

0006193-49.2022.8.26.0361

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Thiago Massao Cortizo Teraoka

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... o réu e/ou sua equipe publicamente do furto qualificado.

Os danos morais são evidentes. O autor não poderia ter escrito o que escreveu publicamente. Poderia até ter pedido investigação. Feito um BO. Mas, não tem provas algumas do que escreveu, salvo a ilação de Paulo, que também tinha acesso ao local, assim como outros funcionários. O direito a liberdade de expressão (e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Candido Xavier de Almeida e Souza, 159, Mogi das Cruzes-SP - cep 08780-210

0006193-49.2022.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0006193-49.2022.8.26.0361

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material (Antecipação de Tutela / Tutela Específica)

Requerente e Requerente/Contraposto:

Daniel Gardino Alves Gomes e outro

Requerido e Requerido/Contraposto:

Rubenildo Silva Borges Filho e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thiago Massao Cortizo Teraoka

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995.

Fundamento e decido.

(i)

Após regular instrução, decido.

(ii)

São diversos os fatos tratados nesta demanda: (a) problemas causados na "porta camarão", sendo que o réu supostamente destruiu a(s) porta(s); (b) contratação de serviços de gesso, sendo que nesse ponto o autor não esclarece que problema haveria; (c) instalação de bancadas da cozinha e da sala, no que 2 cubas foram "levadas" e (d) material elétrico que "sumiu".

Lilian (esposa do autor) afirma que a porta camarão está inutilizada. Acha que o custo de cada uma das portas é de R\$ 300,00 a 800,00. Pagou R\$ 300,00 pela

instalação. 1 das portas está razoável e 1 está inutilizada. Gesso sem problemas. Bancada foi oferecida de porcelanato. Pagaram a entrada. Materiais da obra foram levadas, tem uma bancada pronta mas de outra. Não tem prova de que levaram materiais. A conversa da instalação das portas foi entre Paulo e Thiago. O pagamento foi feito a Rubenildo, via Pix. Foram 400 reais pelas 2 portas.

Paulo, o pedreiro e testemunha do autor, afirma que portas camarão estão com problema. O preço de cada porta é uns R\$ 600,00. Estão totalmente danificadas. Pagou R\$ 400,00 pela instalação. Gesso sem problemas. Não chegou a fazer a bancada. Existiam sacolas de materiais, mas depois sumiu. A cuba, alguém passou lá para pegar. A sacola chegou a ver e desapareceu. Tinha acesso ao local, um ajudante, Paulo, um outro rapaz e o Rubenildo. Sumiram algumas ferramentas de Paulo. O piso estava lá. Paulo falou com Thiago e Rubenildo, sobre a porta camarão. As cubas foram pegadas com autorização, pelo menos foi o alegado.

Thiago (informante do réu) afirma que ficou bem feita a porta camarão. Depois disseram que houve problemas. A bancada teve uma enrolação, ainda não apareceu as pedras. A bancada não foi feita. Não sabe se foi feito pedido. Ficou sabendo que eles reclamaram que sumiram materiais, mas nada tinha sumido. O réu pegou as 2 cubas com autorização.

Nesse contexto, entendo que:

(a) porta camarão ficou mal feita. Não existem provas do recebimento do serviço ou nota fiscal da compra. Na falta de provas, arbitro a indenização em R\$ 700,00. Noto que, em inicial, o autor narra problema apenas de 1 porta.

(b) gesso, sem problemas.

(c) cubas devem ser devolvidas. O valor da entrada do contrato também. Entendo que havia justificativa para a rescisão da contratação sem incidência de multa, uma vez que o autor acredita ter motivos para desconfiar do réu, em razão do "sumiço" de materiais. Não é verdade que o réu tenha começado a fazer a bancada e tenha pedido materiais, apesar do alegado em contestação.

(d) não existem provas de que o réu tenha dado causa ao "sumiço" dos materiais. Outras pessoas e outros funcionários tinham acesso ao local.

(iii)

O pedido contraposto do réu, de que o autor seja condenado pelas ofensas de fl. 69, é parcialmente procedente. O autor, realmente, escreveu publicamente que a equipe do réu "subtraiu materiais de construção da obra".

Realmente, o autor exagerou ao acusar o réu e/ou sua equipe publicamente do furto qualificado.

Os danos morais são evidentes. O autor não poderia ter escrito o que escreveu publicamente. Poderia até ter pedido investigação. Feito um BO. Mas, não tem provas algumas do que escreveu, salvo a ilação de Paulo, que também tinha acesso ao local, assim como outros funcionários. O direito a liberdade de expressão (e de reclamação) é amplo. Todavia, há limites e o limite foi ultrapassado ao imputar um crime sem provas publicamente, com nítida intenção de prejudicar a imagem do réu perante outros clientes.

Em relação ao valor do dano moral, este deve ser fixado com comedimento. O valor deve ser razoável, para evitar o enriquecimento sem causa e proporcionar o ressarcimento em virtude da lesão do direito fundamental violado. Conforme lição de Carlos Alberto Menezes Direito, a respeito da quantificação do dano moral, "os

Juizes devem fixar a indenização com moderação, evitando o desprestígio de decisões que não guardam relação com a realidade da vida brasileira, no seu atual estágio de desenvolvimento econômico e social.” (Os direitos da personalidade e a liberdade de informação. Revista de Direito Renovar, Rio de Janeiro, v. 23, p. 31-42, maio/ago 2002).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a demanda do autor e PROCEDENTE EM PARTE o pedido contraposto do réu. RESOLVO o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

DECLARO rescindido o contrato entre as partes.

CONDENO o réu a devolver as 2 cubas, no prazo de 15 dias corridos da intimação desta sentença, sob pena de multa no valor de R\$ 2.000,00, quando a obrigação será convertida em perdas e danos.

CONDENO o réu ao pagamento de R\$ 4.200,00 (rescisão contratual + dano da porta + serviço proporcional da porta). Atualização monetária pelo TJ/SP desde a data da distribuição da ação. Juros de mora de 1% desde a citação (artigo 240 do NCP, artigo 405 e 406 do CC, artigo 161, § 1º, do CTN).

CONDENO o autor ao pagamento de R\$ 2.500,00 a título de danos morais. A atualização deverá ser pela tabela do TJ/SP, desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Os juros de mora de 1% são devidos desde a distribuição da ação (artigos 398 e 406 do CC, artigo 161, § 1º, do CTN, Súmula 54 do STJ).

Fica determinada a expedição de ofício para a plataforma de fl. 69, para a retirada da publicação do autor, devendo o réu fornecer os dados para tanto. É possível que o autor refaça sua avaliação, afirmando que não gostou do serviço, mas sem imputar crime ao réu.

Os valores das indenizações e demais condenações são compensáveis.

Não há condenação em custas ou honorários (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995).

Para fins de recurso inominado: O prazo para recurso é de dez dias, conforme Enunciado 46 da ENFAM, começando a fluir a partir da intimação desta decisão, devendo ser interposto por advogado, acompanhado de preparo. O preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (taxa de remessa e retorno - em caso de autos e/ou mídia física - despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas de pesquisas Sisbajud, Infojud, Serasajud, Renajud e outros, honorários de conciliador etc), todos em guias próprias. A atualização do preparo deve ser feita pelos índices de correção monetária da tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo. É importante a leitura do Comunicado CG nº 1.530/2021. A parte recorrente também tem o dever de vinculação da guia, nos termos do Comunicado Conjunto 881/2020. Não há prazo adicional para complementação ou pagamento (Enunciados 80 do FONAJE e 82 do FOJESP).

Para fins de execução: A parte condenada deverá cumprir a sentença no prazo de 15 dias úteis após o trânsito em julgado, salvo outro prazo fixado em tutela de urgência/evidência, independentemente da intimação (artigo 52, III, da Lei nº

9.099/1995).

Com advogado. Em relação a parte assistida por advogado, decorrido o prazo sem cumprimento voluntário da(s) obrigação(ões), o advogado deverá requerer o início da execução, no prazo de trinta dias, oportunidade em que deverá apresentar cálculo atualizado, com inclusão da multa de 10%, nos termos do Enunciado 47 do F0JESP. Nessa hipótese, os autos tramitarão por meio eletrônico, como incidente de cumprimento de sentença em procedimento de Juizado Especial (classe 156) e instruído com as seguintes peças (a) sentença e acórdão, se existente; (b) certidão de trânsito em julgado; (c) demonstrativos do débito atualizado; (d) mandado de citação cumprido e procurações outorgadas aos advogados das partes, além de outras peças processuais que o exequente considere necessárias. Pontuo que o patrono da parte exequente deverá, ao iniciar o cumprimento de sentença, cadastrar a parte executada e seu respectivo advogado. Iniciado o cumprimento, proceda o cartório à baixa dos autos, remetendo-os ao arquivo. Acaso não seja iniciada a execução de sentença em até 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado, os autos deverão ser destruídos, resguardado o direito de a parte executar o título judicial até o prazo de prescrição deste.

Após o trânsito em julgado, aguarde-se pelo prazo de trintas dias para o desentranhamento de documentos, o que desde já é deferido. Após, decorrido o prazo ou desentranhados eventuais documentos, encaminhem-se os autos à destruição. Na hipótese de autos digitais, com o trânsito em julgado arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Mogi das Cruzes, 30 de novembro de 2022.